



**Nr. 31 Regierungspräsident Muhs im Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten an
Staatssekretär Stuckart. 12. Februar 1937**

R 5101/23508, unfol. Durchschlag

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[Entwürfe zweier Gesetze über den Austritt aus bzw. die Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts¹]

Persönlich!

Sehr verehrter Herr Stuckart!

Die mir übergebenen Entwürfe zu den Gesetzen über Eintritt und Austritt aus den Religionsgesellschaften habe ich nachgeprüft und auch mit meinem Minister besprochen². Die Beurteilung will ich im folgenden kurz wiedergeben:

Die Gesetze würden von ganz einschneidender kirchenpolitischer und sogar politischer Bedeutung sein. Sie würden praktisch darauf hinführen, die öffentlichen Körperschaftsrechte der Kirche[n] in Frage zu stellen und eine Trennung zwischen Staat und Kirche einzuleiten. Von Religions wegen ließe sich gegen solch eine Entwicklung wohl nichts einwenden, aber staatlicherseits besteht ein Interesse daran, daß ein solcher Prozeß sich einigermaßen in Ordnung abwickelt. Das Kirchenaustritts-Gesetz und noch mehr das Kircheneintritts-Gesetz³ würden unzweifelhaft eine katastrophale Auswirkung auf die Finanzlage der Kirchengemeinden und Landeskirchen haben. Die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen und privaten Verpflichtungen der Kirche und der Kirchengemeinden würde in Frage gestellt werden. Bei dem gewaltigen Umfange dieser Verpflichtungen (Hunderte von Millionen Anleihe-Schulden bei öffentlich-rechtlichen und privaten Kreditinstituten, große Steuerpflichtungen, große Verpflichtungen gegenüber Privaten) könnten bei einem Zusammenbruch der Kirchenfinanzen große Erschütterungen der Volkswirtschaft nicht ausbleiben. Ich glaube, daß derartige Störungen jetzt nicht nur unerwünscht sind, sondern auch auf alle Fälle vermieden werden müssen.

Darüber hinaus erscheint aber auch eine Neuregelung des Kirchenaustrittes z. Zt. nicht zweckmäßig. Mit den Absichten des Kirchenministeriums würde eine derartige Regelung gegenwärtig nicht vereinbar sein. Ich habe Ihnen daher auch im Auftrage meines Ministers mitzuteilen, daß er z. Zt. einer derartigen Regelung nicht nähertreten kann, daß er aber zu gegebener Zeit darauf zurückkommen wird⁴.

¹ ARH III, Nr. 144. Generell hierzu: BESIER, Kirchen, S. 561–566.

² Vortrag bei RM Kerri nicht nachgewiesen: Referentenvotum s. ARH III, Nr. 144 Anm. 6.

³ Gemeint ist der Entwurf „über die Zugehörigkeit“ zu einer Religionsgesellschaft, der in den §§ 1 und 5 Abs. 2 (rechte Fassung) statt des bisherigen Erwerbs der Religionszugehörigkeit durch Geburt bzw. Taufe die separate individuelle Beitrittserklärung der Religionsmündigen bzw. (für Kinder unter 14 Jahren) ihrer Eltern vorschrieb. Insofern wäre dadurch die später während des Krieges im Warthegau geübte Regelung vorweggenommen worden.

⁴ Mit Schreiben vom 26. 7. 1937 mahnte RL Bormann eine Stellungnahme des RKiM zu seinem Antrag an, eine einheitl. Stelle zur Entgegennahme der Kirchenaustrittserklärungen zu schaffen und „endlich“ auch die Frage der Gebührenbefreiung hierbei zu klären: R 22/1902, Bl. 208. Kerri ließ den StdF sowie die übrigen beteiligten Ressorts indes mit Geheim-Schreiben vom 7. 8. 1937 wissen, daß die Frage der Vereinheitlichung des Kirchenaustrittsrechts „nach dem Ergebnis der Besprechungen, die zwischen dem Führer und Reichskanzler und mir in Bayreuth stattgefunden haben, zur Zeit zurückgestellt werden soll“; ebd.

Heil Hitler!
Ihr
Dr. Muhs

Bl. 103. Zu dieser Unterredung Kerrls mit Hitler am 25. Juli s. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 232f. Mit RdErl. vom 18. 2. 1937 (RMBliV S. 294) hatte der RIM den Kirchenbehörden jede öffentl. Bekanntgabe von Kirchenaustritten (etwa durch Aushang oder Kanzelabkündigung) untersagt; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 3. Der Erlaß wurde Anfang 1941 auf Weisung des RIM „zur Wahrung der Bekenntnisfreiheit“ auch in den neuen Reichsgauen in Kraft gesetzt und seine Nichtbeachtung mit Geldstrafe bis zu 10 000 RM belegt; s. R 22/1903, Bl. 188–227. Seit 1937 waren ferner auf Wunsch des Gestapa die Amtsgerichte zur Erstattung von Quartalsstatistiken über die Zahl der Kirchenaustritte angewiesen; R 22/1902, Bl. 91ff. Gesamtübersichten 1936–40 (danach kriegsbedingte Einstellung) in: R 5101/23148, Bl. 96–103, 127f., 172f.

Am 7. 1. 1939 legte der RKiM unter Verweis auf Forderungen einzelner Länder, namentlich aber des StdF seinerseits den Entwurf eines „Gesetzes betreffend den Austritt aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts“ vor, der sich inhaltlich an den RIM-Entwurf von 1936 anlehnte; R 22/1903, Bl. 96–98. Ausweislich der Akten wurde jedoch auch er nicht weiterverfolgt, ebenso wenig wie ein Vorschlag der Abt. Propaganda des RMVP vom 7. 1. 1941, nämlich das Kirchenaustrittsrecht über eine neutral gehaltene VO des Ministerrats für die Reichsverteidigung im gedachten Sinne zum Nachteil der Kirchen zu vereinheitlichen; hierzu s. R 55/1224, Bl. 19–22, 38–44.

Zitierhinweis

Nr. 31 Regierungspräsident Muhs im Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten an Staatssekretär Stuckart. 12. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d031>